

NORZANAH BINTI HAMZAH

lwn

AHMAD NORMANFARI BIN MD MEREZUKHI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 21 Mac 2021 bersamaan 17 Syaaban 1443H]

Kes Semakan Mal No. 10000-003-0124-2021

[Permohonan Semakan Perintah Interim Hadhanah Inter-Parte di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Puan Farah Wahida Binti Mohammad Amin (Tetuan
Amli & Associates)

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan kes interim hadhanah secara *inter-parte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam dalam Kes Permohonan No. 10207-038-0236-2020 pada 28/10/2021.

[2] Melalui Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang diikrarkan pada 15 dan 24/11/2021 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut –

- i. Bahawa suatu semakan dibuat terhadap keputusan Yang Arif Hakim Bicara pada 28/10/2021 yang telah memutuskan secara *inter-parte* untuk memberikan hak lawatan dan bersama Responden dengan anak-anak tersebut melalui Permohonan No: 10207-038-0236-2020.
- ii. Bahawa perenggan 3 dan 4 dalam perintah melalui Permohonan No: 10207-038-0236-2020 yang diperolehi secara *inter-parte* dibatalkan dan/atau dibuang dan/atau diperintahkan sebaliknya dengan adil kepada Pemohon.
- iii. Apa-apa relif yang patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 07/08/2009 di Johor Bharu, Johor Darul Takzim. Hasil perkahwinan pihak-pihak dikurniakan 2 orang anak yang masing-masing berusia 8 dan 4 tahun sewaktu kes interim difailkan. Pihak-pihak telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada 23/09/2020.

[4] Pada 06/03/2020 Pemohon telah memfailkan suatu Permohonan Mendapatkan Perintah Interim Hadhanah Secara *Ex-parte* bagi dua orang anak iaitu Ahmad Zharif Danial bin Ahmad Normanfari (No.Mykid : 120730-14-0969) dan Nor Zara Adriana binti Ahmad Normanfari (No.Mykid : 161230-14-0242). Seterusnya pada prosiding bertarikh 11/03/2020, Mahkamah telah meluluskan

permohonan tersebut yang memberikan hak jagaan sementara kedua-dua anak tersebut kepada Pemohon.

[5] Pada 31/03/2020 kes tersebut telah didengar secara *inter-parte* dan pada 28/10/2021 Yang Arif Hakim Bicara telah memutuskan sebagaimana berikut :

- i. *Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak yang bernama Ahmad Zharif Danial bin Ahmad Normanfari (No.Mykid : 120730-14-0969) dan Nor Zara Adriana binti Ahmad Normanfari (No.Mykid : 161230-14-0242) diserahkan kepada Pemohon iaitu ibu anak-anak tersebut.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden (bapa) diberikan hak lawatan dan bermalam bersama anak-anak tersebut dengan Responden hendaklah mengambil anak-anak tersebut pada hari Sabtu jam 8.00 pagi dan dipulangkan semula pada hari Ahad jam 4.00 petang sebanyak dua (2) kali sebulan dalam mana-mana minggu yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak.*
- iv. *Responden hendaklah mengambil anak-anak tersebut di tempat tinggal anak-anak tersebut dan memulangkan semula*

anak-anak tersebut di lokasi yang mudah bagi kedua-dua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga.

- v. *Mahkamah Yang Mulia ini mengarahkan Polis Diraja Malaysia dan/atau badan-badan berkaitan membantu dan memberikan apa-apa jua pertolongan kepada Pemohon dalam memastikan terma perintah ini dipatuhi sepenuhnya.*
- vi. *Mahkamah memerintahkan kos bagi penarikan saksi Responden sebanyak RM500.00 hendaklah dibayar kepada Pemohon.*

[6] Bagi maksud semakan ini, Pemohon hanya memohon semakan dibuat pada perintah di para [iii] dan [iv] sebagaimana di atas sahaja.

Alasan Semakan

[7] Bagi menyokong permohonan semakan ini, Pemohon telah mengemukakan lima (5) alasan sebagaimana yang terkandung dalam afidavit bertarikh 24/11/2021. Disini kami perturunkan satu persatu alasan yang dimaksudkan seperti berikut –

- i. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak meneliti bahawa perintah tersebut bertentangan dengan Perintah Perlindungan Sementara dari Mahkamah Majistret Kajang, Selangor melalui Kes Permohonan No: BH89-13-01/2021 yang telah diperolehi oleh Pemohon untuk melindungi Pemohon dan anak-anak berkuatkuasa mulai 20/01/2021 hingga 20/01/2022.

- ii. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak meneliti fakta dan undang-undang bahawa Responden sedang berhadapan dengan pertuduhan kes jenayah di Mahkamah Sesyen Shah Alam, Selangor melalui Kes No: BH83-130-01-2020 akibat perbuatan Responden mendatangkan kecederaan kepada Pemohon.
- iii. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak meneliti fakta dan undang-undang bahawa Responden juga sedang menghadapi empat (4) pertuduhan jenayah seksual di bawah seksyen 377CA dan 377C Kanun Keseksaan (Akta 574) melalui kes No: FA-62JSK-109-01/2021 akibat perbuatan mencabul dan/atau melakukan perbuatan buruk terhadap anak Permohonan hasil perkahwinan terdahulu yang bernama Nor Diyanah Nadia binti Adip (No.KP: 981019-01-6688).
- iv. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak meneliti Laporan Perubatan bertarikh 25/04/2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Perubatan Prince Court mengenai perbuatan Responden yang mencabul anak Pemohon hasil perkahwinan terdahulu dan laporan Responden yang dipercayai menghidap penyakit *personality disorder*.
- v. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara turut terkhilaf apabila tidak meneliti faktor keselamatan anak-anak tersebut terutamanya anak kedua (Nor Zara Adriana) seorang kanak-kanak perempuan yang belum mumayyiz apabila bermalam dengan Responden tanpa pengawasan daripada mana-mana pihak.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Sukacita untuk kami tegaskan bahawa sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar diambil mudah tanpa alasan yang kukuh menurut undang-undang. Hal ini kerana proses semakan adalah bertujuan menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak.

[9] Ini bermakna apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman bagi memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[10] Bagi menentukan sama ada kes ini boleh disemak atau tidak, kami telah merujuk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 – *Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah* yang menggariskan kriteria-kriteria sesuatu kes permohonan semakan. Dalam konteks Permohonan Semakan ini, peraturan 5 dan 7 adalah relevan. Sebagai panduan kami perturunkan kedua-dua peraturan yang dimaksudkan.

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

[11] Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Lihat kes Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah [2013]JH36(2), Sa'diah binti Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2), Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2) dan Maya binti Ahmad Fuad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2), Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011 dan Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[12] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan. Bagi tujuan tersebut kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No. 10207-038-0236-2020.

[13] Setelah penelitian dibuat kepada alasan-alasan semakan, kami mendapati dua isu utama yang dibangkitkan adalah yang pertama berkaitan hak bermalam yang diberikan oleh Yang Arif Hakim Bicara kepada Responden dan yang kedua adalah tempat pemulangan anak-anak tersebut setiap kali Responden melaksanakan hak lawatan yang diperolehinya. Kedua-dua isu tersebut dibangkitkan adalah berasaskan risiko keselamatan dan perlindungan kepada anak-anak tersebut dan bertentangan dengan Perintah Perlindungan Sementara yang diperolehi oleh Pemohon mulai

20/01/2021 hingga 20/01/2022. Pada hemat kami, alasan-alasan tersebut dikemukakan adalah berdasarkan rekod pertuduhan kes-kes jenayah yang sedang dihadapi oleh Responden untuk diberi pertimbangan oleh Yang Arif Hakim Bicara.

[14] Merujuk kepada rekod prosiding dan Alasan Penghakiman Yang Arif Hakim Bicara, kami mendapati isu-isu berkaitan keselamatan anak-anak tersebut serta Perintah Perlindungan Sementara telah dikemukakan oleh Pemohon semasa prosiding perbicaraan. Sepanjang penelitian kami berkali-kali, kami tidak menemui sebarang ulasan dan dapatan Yang Arif Hakim Bicara dalam penghakimannya berkaitan persoalan tersebut. Kegagalan Yang Arif Hakim Bicara untuk memberi perhatian dan pertimbangan dalam isu tersebut pada hemat kami adalah suatu kecacatan prinsip undang-undang sebagaimana yang dinyatakan pada peraturan 5 Arahan Amalan No 7 Tahun 2014 yang mewajarkan sesuatu semakan dibuat.

[15] Oleh yang demikian kami berpandangan bahawa selain daripada status quo yang menjadi pertimbangan Mahkamah Bicara dalam memberikan hak jagaan sementara anak-anak tersebut kepada Pemohon, isu-isu keselamatan semasa Responden melaksanakan hak lawatan juga wajar diberi pertimbangan oleh Mahkamah. Ini adalah bersesuaian dengan prinsip “*saddu zara'ie*” (سد الذرائع) yang bermaksud menghalang jalan-jalan yang boleh membawa kepada kerosakan dan perbuatan jenayah. Selain itu ianya juga bertepatan dengan kaedah fiqh:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Kemudharatan hendaklah dielakkan seboleh mungkin.

[16] Bagi memperkukuhkan lagi pandangan kami ini, sukacita juga untuk kami merujuk kepada kitab *Al-Muktamad Fi Al-Fiqh AL-Syafie*, jilid 4 hlm. 315-316 karangan Prof. Dr. Muhammad Al-Zuhaili yang antara lain menyatakan –

وإن كان المميز أنثى، واختارت الأم، كانت عندها ليلاً ونهاراً، ويزورها الأب على العادة نهاراً، والتحرز عن الخلوة، ولا يطلب إخضرارها عنده لتألف الستر والصيانة، وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير.

Maksudnya : “Sekiranya kanak-kanak mumaiyiz itu perempuan dan dia memilih ibu, maka hendaklah ia tinggal bersama ibu malam dan siang. Manakala bapa hanya datang melawatnya menurut adat pada waktu siang asalkan terhindar daripada khulwah (bersama ibu). Bapa tidak boleh meminta anak perempuan tersebut datang kepadanya. Ini bertujuan memudahkan perlindungan dan pemeliharaan. Dan begitu juga hukum apabila kanak-kanak di bawah jagaan ibu sebelum usia mumaiyiz”

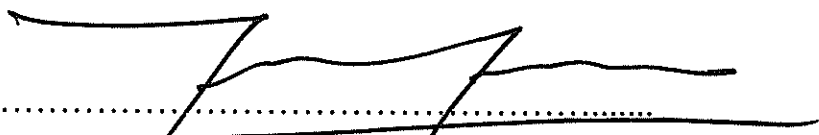
[17] Dengan berpaksikan prinsip keadilan dan bagi menjamin perlindungan keselamatan kedua-dua anak tersebut, pada hemat kami adalah memadai untuk Responden diberikan hak lawatan tanpa bermalam pada peringkat ini. Manakala tempat pemulangan anak-anak tersebut juga memerlukan kami untuk campur tangan kami untuk ditentukan bagi memastikan perlaksanaan hak lawatan berjalan lancar. Kami juga ingin menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk sewajarnya diberi perhatian dan disegerakan demi memastikan kebajikan kepada kedua-dua anak tersebut tidak terabai.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca, meneliti permohonan semakan Pemohon dan setelah menyemak rekod kes no. 10207-038-0236-2020, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

- [1] Permohonan semakan oleh Pemohon **DITERIMA**.
- [2] Para [3] dan [4] Perintah Kes Mal No. 10207-038-0236-2020 bertarikh 28/10/2021 **DIPINDA** sebagaimana berikut :
 - [3] Bahawa Responden diberikan hak lawatan untuk bersama dengan kedua-dua anak tersebut pada setiap Sabtu minggu pertama dan ketiga setiap bulan mulai jam 10.00 pagi hingga jam 5.00 petang.
 - [4] Bahawa Responden dikehendaki mengambil dan menghantar semula anak-anak tersebut di kediaman Pemohon sewaktu melaksanakan hak lawatan.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

